

1003863-03.2022.8.26.0704

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Monica Lima Pereira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XV - Butantã

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 27/12/2022

... manuseando o mesmo no momento do roubo. Sustenta que no mesmo dia entrou em contato com a operadora Claro para bloquear o seu chip telefônico e se dirigiu ao banco Santander para desvincular o seu celular, bem como entrou em contato com o PicPay, gerando protocolo 18936124. A corré PicPay informou que houve o bloqueio da conta e que estava em análise em decorrência da suspeita de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XV - Butantã

2ª Vara Cível

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 148/150, Compl. do Endereço da Vara <<

Informação indisponível >> - Butantã

CEP: 05582-000 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3721-6399 - E-mail: butantacivel@tjsp.jus.br

1003863-03.2022.8.26.0704 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1003863-03.2022.8.26.0704

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Ádila Braga da Silva

Requerido:

Itaú Unibanco S.A e outro

Juíza de Direito: Dra. Monica Lima Pereira

Vistos.

ADILA BRAGA DA SILVA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A., ambos qualificados nos autos. Relata que no dia 18 de abril de 2022, às 00:35, enquanto aguardava a chegada do motorista de aplicativo, a autora teve seu smartphone roubado. Relata que o aparelho estava desbloqueado, uma vez que estava manuseando o mesmo no momento do roubo. Sustenta que no mesmo dia entrou em contato com a operadora Claro para bloquear o seu chip telefônico e se dirigiu ao banco Santander para desvincular o seu celular, bem como entrou em contato com o PicPay, gerando protocolo 18936124. A corré PicPay informou que houve o bloqueio da conta e que estava em análise em decorrência da suspeita de fraude, não obstante, em novo contato, a corré informou que houve a autorização da transação por e-mail. Sustenta a autora que a corré não foi diligente, uma vez que, como os criminosos estavam em posse de seu smartphone realizaram a autorização pelo e-mail. Sustenta que no dia 27 de abril a autora entrou em contato com a PicPay, informando seu novo endereço de e-mail e, na mesma data, recebeu uma fatura de cartão de crédito da PicPay no valor de 12 (doze) mil reais. Quanto ao corré Itaú, sustenta que houve a contratação de empréstimo no valor de R\$ 171.216,00 (cento e setenta e um mil duzentos e dezesseis reais) a ser pago em quarenta e oito vezes. Sustenta a ocorrência de danos morais. Requer, liminarmente, a suspensão de qualquer cobrança,

restabelecendo as rés as contas bancárias da autora ao status quo ante, estornando imediatamente as quantias, declarando a inexistência de débitos decorrentes do roubo. Ao final, requer a confirmação dos efeitos da tutela, bem como a condenação ao pagamento de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a título de danos morais, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial, juntaram documentos.

O pedido de tutela antecipada foi deferido (fls. 67/68).

O corréu Itaú Unibanco foi citado e apresentou contestação. No mérito, sustenta que para realização das transações impugnadas é necessária a utilização de senha eletrônica e senha do cartão, de modo que ou no celular estavam salvos tais dados ou que seria possível descobrir, pelas informações sigilosas guardadas no aparelho pelo próprio consumidor. Sustenta que a fraude ocorreu por falta de cautela do consumidor, que possibilitou o acesso de seus dados pessoais a terceiros. Sustenta a impossibilidade de ser responsabilizada pela ocorrência de fraude perpetrada por terceiro. Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor. Sustenta a inoccorrência de danos morais. Requer, assim, a total improcedência da ação, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Também juntou documentos.

A corré PicPay foi citada e apresentou contestação. Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, por ausência de responsabilidade pelos fatos narrados. Ainda em preliminar, impugna o valor da causa, ante o valor desproporcional atribuído. No mérito, sustenta que para realização das transações impugnadas é necessária a utilização de senha eletrônica ou utilização da biometria cadastrada no celular, de modo que não pode a requerida ser responsabilizada. Sustenta que houve comunicação tardia dos lançamentos impugnados. Sustenta que a fraude ocorreu por falta de cautela do consumidor, que possibilitou o acesso de seus dados pessoais a terceiros. Sustenta a impossibilidade de ser responsabilizada pela ocorrência de fraude perpetrada por terceiro. Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor. Sustenta a inoccorrência de danos morais. Requer, assim, a total improcedência da ação, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Também juntou documentos.

A autora ofereceu réplica.

É o relatório.

DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade da produção de outras provas.

As questões preliminares alegadas não merecem acolhida. A impugnação ao valor da causa, em realidade, trata-se de descontentamento com o valor atribuído à causa, sob o fundamento de que é exorbitante. No entanto, descabe ao juízo limitar o quanto pretendido pelo autor. Ressalte-se que a impugnação da causa é destinada a verificação da observância das regras do artigo 292 e incisos do Código de Processo Civil, o que foi observado pelo autor, ante a cumulação dos pedidos de indenização, de forma que nada há a ser retificado.

A preliminar relativa à ilegitimidade passiva da corré PicPay confunde-se com o mérito de forma que com ele será apreciada.

No mérito, trata-se de ação em que pretende a autora a declaração de inexistência dos débitos indicados na inicial, bem como a condenação das rés em danos morais, em virtude de suposta falha no serviço prestado.

No caso destes autos, a autora foi vítima de roubo, oportunidade em que seu smartphone foi subtraído. Em razão da ação criminosa, foram realizados diversos lançamentos, os quais são desconhecidos pela autora.

Note-se, de início, que no caso, de fato, houve falha do próprio sistema bancário. A adoção de sistemas online e a contratação de serviços diretamente em canais de autoatendimento decorre da tecnologia criada pelas instituições bancárias, as quais, sem dúvida, tem responsabilidade objetiva nessas operações de risco envolvendo seu negócio.

Aliás, nesse aspecto, ressalte-se o teor da Súmula nº. 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações

bancárias."

E ressalte-se que: "Trata-se de um aspecto dos mais relevantes em termos de responsabilidade civil dos que causarem danos a consumidores ou terceiros não envolvidos em dada relação de consumo. Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado ou então a prestação do serviço" (cf. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe, Nelson Nery Júnior e Zelmo Denari, Forense Universitária, 2ª ed., p. 75).

Note-se, outrossim, que a caracterização do fortuito interno decorre da atividade desempenhada pela instituição financeira e não do local em que ocorrido o evento danoso. Com efeito, os serviços bancários não são prestados apenas de forma presencial no interior de agências bancárias, sendo que atualmente, e cada vez mais, são prestados por meio da internet, por aplicativos desenvolvidos para telefones celulares ou por outros dispositivos disponíveis em estabelecimentos comerciais.

No caso, é evidente que a falha no serviço ocorreu em ambiente interno dos mecanismos empregados pelos requeridos.

Além disso, ressalte-se que, ao disponibilizar serviços remotos e virtuais, as instituições financeiras, em regra, cobram taxas e encargos, de forma que devem, também, arcar com o risco da disponibilização de tais funcionalidades, em consonância com o disposto no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece: "Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Resta evidente, portanto, que as operações de crédito, tipicamente de risco, ocorreram com a utilização de sistema fornecido pela ré, tido como seguro, mas que não foi capaz de evitar a consumação de fraude, mesmo diante de evidentes divergências com o perfil de consumo da autora, o que, sem dúvida, caracteriza falha na prestação dos serviços da instituição bancária.

E note-se que, no caso, foram realizadas diversas operações em curto espaço de tempo, sem qualquer tipo de comunicação dos requeridos, em horário suspeito e que não guardavam qualquer tipo de similaridade com o perfil da consumidora. No entanto, as instituições não tomaram qualquer medida para confirmar as transações antes de sua ocorrência. O elevado número e valor das transferências seria o suficiente para que os sistemas de segurança bancário notassem a atividade suspeita.

Em sentido análogo: "APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SEQUESTRO RELÂMPAGO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OCORRÊNCIA - COMPRAS EFETUADAS QUE FOGEM AO PADRÃO DE CONSUMO. Através da análise dos autos, verifica-se que o Apelado após sofrer o sequestro relâmpago, dirigiu-se perante a autoridade policial para informar sobre o ocorrido, bem como entrou em contato com o Apelado para solicitar o bloqueio dos cartões, ou seja, o mesmo tomou todas as cautelas possíveis. Os documentos acostados às fls. 42/63 demonstram que as transações questionadas (R\$6.500,00; R\$1.800,00; R\$1998,50; R\$2.000,00; R\$4890,00; R\$718,94; R\$9,70; R\$1750,00) foram realizadas de forma sequencial e fogem do padrão de utilização pelo Apelante, estando caracterizada a falha na prestação do serviço do Apelado, que nada fez para bloquear o cartão. Destarte, de rigor a manutenção da decisão tal como lançada aos autos - SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1036966-15.2018.8.26.0001; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020).

No caso, portanto, deve ser considerado que houve falha na prestação de serviços e esse fato, por si só, gera o direito à reparação de danos.

Imperioso, portanto, o reconhecimento da inexigibilidade de todos os valores

descontados e realizados em nome da autora, afastando-se eventuais encargos daí decorrentes, com retorno das partes ao status quo ante. Alguns reparos, no entanto, merecem a inicial. No caso, não se vislumbra a ocorrência de prejuízos de ordem moral à autora capaz de configurar efetivo dano. Isso porque a situação retratada nos autos embora revele aborrecimentos decorrentes da possível fraude ocorrida, não se demonstrou prejuízos de ordem extrapatrimonial à requerente. E, nessa situação, não há a caracterização do dano moral indenizável. Tratou-se, na verdade, de transtorno decorrente da fraude cometida por terceiros, não tendo ficado, no entanto, demonstrado que os fatos ocorridos tenham ultrapassado o limite do razoável na relação contratual entre a autora e as corrés. É certo, ainda, que o banco não é responsável pela segurança pública, de forma que não pode ser obrigado a ressarcir os prejuízos morais decorrentes dos dissabores do crime sofrido, especialmente quando não ocorreram consequências como eventual negativação do nome da requerente.

Neste sentido: "DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Fraude constatada. Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima. Risco decorrente da própria atividade desenvolvida pela instituição bancária. Falha na prestação do serviço evidenciada. Perfil de compra descaracterizado. Dívida inexigível. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Não inscrição do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Moral inabalada. Dano não configurado. Sentença mantida. Apelações não providas" (TJSP - Apelação nº 1008961-69.2021.8.26.0003 - 15ª Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador Jairo Brazil Fontes Oliveira - j. 4 de fevereiro de 2022).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação movida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando os efeitos da tutela concedida, e declaro a inexigibilidade dos contratos e lançamentos firmados após a ocorrência do roubo descrito na inicial, com exceção do lançamento reconhecido pela autora, providenciando as requeridas o restabelecimento do saldo da conta ao estado anterior, não devendo incidir qualquer encargo. Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento da metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da parte contrária que fixo em 10% sobre o valor dos valores declarados inexigíveis, na forma do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.